

1509992-22.2019.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... preso por envolvimento na prática de um tráfico de entorpecentes. Eu luto desde 2.000 contra o vício em crack. Eu lembro de ter invadido esse mercado uma única vez, oportunidade em que eu subtraí determinadas bebidas alcoólicas que pertenciam à vítima. Eu confesso que eu pratiquei o crime em 27.05.19. Eu vendi tudo que subtraí do mercado. Parte das mercadorias eu perdi, parte eu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1509992-22.2019.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509992-22.2019.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A ESCLARECER e outro

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. ANDERSON SILVA, qualificado à fl. 26, está sendo processado como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque em 27 de maio de 2019, por volta da 00h41min, na Avenida Duque de Caxias, 59, Centro, Várzea Paulista, subtraiu para si, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, nove litros de Whisky Red Label, avaliados em R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), seis garrafas "Saek Damner", avaliadas em R\$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), uma garrafa de Cochila, avaliada em R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), cinco garrafas de Balantine, avaliadas em R\$ 500,00 (quinhentos reais), uma garrafa de Jameson, avaliada em R\$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), duas garrafas de Absolut, avaliadas em R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais), uma caixa de isqueiros tamanho grande, avaliada em R\$ 867,31 (oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), uma caixa de isqueiros de tamanho pequeno, avaliada em R\$ 509,00 (quinhentos e nove reais), uma caixa de Gillette max turbo, avaliada em R\$ 500,00 (quinhentos reais) e uma caixa de pilhas turbo, avaliada em R\$ 57,36 (cinquenta

e sete reais e trinta e seis centavos), bens esses pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Ataca Tudo", representado por M.D.C.

ANDERSON SILVA está sendo processado também porque em 31 de maio de 2.019, por volta das 23h30min, na Avenida Duque de Caxias, 59, Centro, Várzea Paulista, subtraiu para si, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, duas caixas de Catuaba, totalizando vinte e quatro garrafas, 24 garrafas, avaliadas em R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), bens esses pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Ataca Tudo", representado por M.D.C.

Denúncia oferecida em 29 de julho de 2.021 (fls. 01-D/03-D) e recebida em 09 de agosto de 2.021 (fls. 214/215).

O pedido de decretação de prisão preventiva de Anderson foi indeferido (fls. 216/218). O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 244).

O mandado de prisão foi cumprido em 08 de abril de 2.022 (certidão de fl. 255). Devidamente citado, Anderson apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 241 e fls. 263/269).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 270).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Anderson (fls. 290/291 e 292/293).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Anderson condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 288/289).

A defensora requereu seja Anderson absolvido (fls. 288/289).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do crime de furto praticado em 31.05.19

Os fatos ocorridos em 31.05.19 já foram objeto de apreciação - autos que tramitaram sob o número 1501333-66.2019.8.26.0655, na 1ª Vara Judicial local (fl. 194).

Em assim sendo, nada há a ser apreciado com relação a esse crime de furto.

Do crime de furto praticado em 27.05.19

A materialidade desse crime de furto qualificado está devidamente comprovada com o boletim de ocorrência de fls. 03/04 e com o auto de avaliação indireta de fls. 203/204

A autoria é certa.

Ao ser ouvido em Juízo, Anderson informou que "em 31.05.19 eu estava vindo da Promeca e quando eu estava passando por uma praça perto do atacadão um rapaz falou: "ei, vem ver aqui o que está acontecendo". Em seguida, 3 rapazes começaram a "me agredir fisicamente e a jogar Catuaba em mim". Eu não fui preso dentro do mercado. Esses rapazes disseram que eu seria colocado dentro do porta-mala do carro e que me matariam. Eu trabalho como montador de forro, PVC e divisórias. Eu fui preso por envolvimento na prática de um tráfico de entorpecentes. Eu luto desde 2.000 contra o vício em crack. Eu lembro de ter invadido esse mercado uma única vez, oportunidade em que eu subtraí determinadas bebidas alcoólicas que pertenciam à vítima. Eu confesso que eu pratiquei o crime em 27.05.19. Eu vendi tudo que subtraí do mercado. Parte das mercadorias eu perdi, parte eu vendi e outras eu dei. Eu estava morando na rua na época dos fatos. Faz 1 ano e 7 meses que eu não uso drogas. Eu já fui processado e condenado por envolvimento na prática de um crime de tráfico e um crime de furto. Eu sou soropositivo. Eu entrei no mercado pelo telhado. Eu tive de romper uma trava da vitrine para poder acessar e subtrair as bebidas de maior valor. Eu rompi uma trava e não um cadeado. Eu entrei no mercado sem ferramentas, sem bolsa, sem nada."

A versão apresentada por Anderson não está dissociada da prova coligida.

Leandro relatou que "eu cuido da parte administrativa da empresa. Eu lembro que ocorreram diversos furtos em uma mesma semana, Anderson "foi pego de sexta para sábado". O primeiro furto teria sido praticado no começo da semana "de domingo para segunda". Essa pessoa entrava pelo telhado do mercado. No primeiro furto ele conseguiu "limpar o setor de bebidas". Foram praticados diversos furtos durante a

semana. A polícia não soube dizer se Anderson era o rapaz que "teria pegado as mercadorias durante a semana". Havia um cadeado. Não pusemos mais o cadeado após o primeiro furto porque "quase não tinha mais bebida naquela loja". Leandro estava em cima dos pallets quando foi surpreendido em 31.05.19. Eu não lembro se ele tentou levar duas unidades - garrafas - ou duas caixas de catuaba. Parecia que o réu tinha separado duas caixas para poder subtraí-las do mercado. Nós não conseguimos localizar onde ele teria deixado as caixas de bebidas subtraídas em datas anteriores. Eu não sei, mas acho que ele estava com duas caixas de catuaba quando foi surpreendido. Eu não lembro se encontraram alicate, ferramentas ou uma mochila com Anderson. Eu trabalho no Ataca Tudo. As bebidas estavam no setor onde ficam as bebidas mais valiosas, Havia um cadeado nesse setor. Para entrar e subtrair as bebidas o cadeado teve de ser rompido."

Ilso informou que "eu era funcionário do estabelecimento comercial. Eu trabalhava como conferente. Nos dias anteriores, eu presenciei muitas "mercadorias mexidas" na parte de cima do estoque. O estoque ficava dentro da loja. Eu fui verificar as imagens captadas pelas câmeras de segurança. As imagens eram bem nítidas. "No ato que a gente abordou o réu, ele estava com uma caixa de catuaba nas costas". Ele assumiu que tinha subtraído todas as mercadorias. Ele informou onde tinha vendido os produtos. Ele disse que "fazia isso para comprar drogas." O réu não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas. O réu descia pela prateleira. Ele escalava e conseguia subtrair as bebidas que ficavam dentro do mercado. Ele escalou o telhado da loja. Ele estourou a trava da vitrine - onde estavam as bebidas -, mas não estragou o vidro. Eu não conhecia Anderson. O prejuízo foi de aproximadamente R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem.

A prova coligida autoriza a condenação de Anderson por envolvimento no crime de furto qualificado praticado em 27.05.19.

Ao ser ouvido em juízo, Anderson admitiu ter sido o responsável por subtrair as mercadorias que pertenciam ao estabelecimento comercial (bebidas, Gillette, isqueiros e pilhas). Explicou como fez para entrar no "Atacadão" e retirar as mercadorias de uma vitrine que permanecia travada.

As provas coligidas são suficientes para a condenação de Anderson por envolvimento no furto praticado em 27.05.19.

Deve ser afastada a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

O laudo pericial de fls. 149/151 não se refere aos fatos aqui tratados, mas sim aos relacionados à empresa "FERTIG Indústria e Comércio", localizada na Rua Sorocaba, 543- Jardim Paulista, Várzea Paulista", que nenhuma relação tem com o crime aqui apurado (fls. 149/161).

Constou do laudo pericial de fls. 161/164, elaborado 27.05.21, que o "estabelecimento comercial denominado "ATACA TUDO", localizado na Avenida Duque de Caxias, 59, Centro, no município de Várzea Paulista" não estava "preservado para a realização dos exames periciais" (fl. 162).

O laudo elaborado dois anos após os fatos referiu que "o acesso ocorreu por meio de escalada do muro de aproximadamente um metro e sessenta centímetros de altura localizado no flanco esquerdo, tal muro se delimita com uma praça pública, assim acessando o telhado do imóvel, o qual fora danificado (rompimento de obstáculo) para entrar no estabelecimento" (fl. 163).

A Senhora Perita não pôde constatar o efetivo rompimento do obstáculo. O crime ocorreu em 27.05.19 e o laudo teria sido elaborado de forma indireta, apenas em 19.05.21 (fl. 162) - e assinado em 27.05.21. Os peritos não estiveram no local em 2.019.

Nesse sentido:

"Não há que se falar na qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa se quando da presença dos peritos os danos já haviam sido reparados. A prova testemunhal não supre a perícia na averiguação de tal circunstância" (RT 639/278).

Fica, pois, afastada essa qualificadora.

Deve ser reconhecida a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Ao ser ouvido em juízo, Anderson admitiu que entrou "Eu entrei no mercado pelo telhado".

É cediço que a "escalada é a utilização de via de acesso anormal para adentrar no local do furto, como pular um muro ou portão, entrar pelo telhado ou pela chaminé, pela sacada de um prédio" (Direito Penal, Parte Especial, Victor Eduardo Rios Gonçalves, 9ª edição, Editora Saraiva, p. 81).

Anderson admitiu ter utilizado via de acesso anormal para ingressar no estabelecimento comercial vítima, de modo que deve ser reconhecida a qualificadora no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Dito isso e uma vez comprovadas a materialidade e a autoria (fatos ocorridos em 27.05.19), a condenação de Anderson é de rigor.

Passo a dosar a pena de Anderson.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, já que não há nos autos nenhum indicativo de que a culpabilidade do denunciado, a conduta social, os motivos que o levaram à prática do crime, as circunstâncias e consequências deste, ensejam a majoração. A pena-base é fixada em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Anderson é multirreincidente específico, pois ostenta mais de uma condenação anterior por envolvimento na prática de furto (autos que tramitaram sob os números 0003070-78.2017.8.26.0115, 0003907-07.2015.8.26.0115, 0000464-75.2020.8.26.0502, 3001118-76.2012.8.26.0309 - pena extinta em 07.03.17 -, e 0000886-26.2017.8.26.0544 - fls. 188/195), hipótese em que está autorizada a majoração da pena acima do patamar de 1/6 (um sexto).

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidente podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência.

2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. INVIÁVEL APRECIÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE COMETIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.

...

10. Habeas Corpus não conhecido." (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Dito isso, aumento a pena em $\frac{1}{4}$ (um quarto), perfazendo essa 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Incide, ainda, a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, pois Anderson confessou a prática desse furto. A pena é diminuída de $\frac{1}{6}$ (um sexto), totalizando 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 10 dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, motivo pelo qual torna-se definitiva a sanção fixada.

Em vista da multirreincidência específica comprovada, inaplicável o disposto no art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa terá o valor de $\frac{1}{30}$ (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Fixa-se, desde já, o regime semiaberto como regime de cumprimento da pena, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(i). CONDENAR ANDERSON SILVA, RG nº 36.152.565, CPF nº 389.013.648-67, filho de Celso Aparecido Silva e de Ivanilde Aparecida Papilli Silva, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e

(ii). ABSOLVER ANDERSON SILVA, RG nº 36.152.565, CPF nº 389.013.648-67, filho de Celso Aparecido Silva e de Ivanilde Aparecida Papilli Silva, da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (fatos ocorridos em 31.05.19), o que faço com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Anderson não poderá apelar em liberdade, pois comprovada a multirreincidência específica.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Recomende-se Anderson na prisão.

Transitada em julgado, lance-se no nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários em favor da patrona de Anderson.

Cumpra a Serventia o disposto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 23 de maio de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA